

挡土墙施工承包合同

合同编号: MH20251015-001

合同签订地: 江西萍乡

甲方: 江西柯美纸业有限公司

乙方: 华昱泰沣(安阳)建设工程有限公司萍乡分公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关工程法律法规的有关规定,为加快工程的进度,结合本工程的具体情况,甲方将柯美纸业(莲花厂区)外部 纬一路、纬二路浆砌片石挡墙砌筑工程委托给乙方施工,经双方实地踏勘,本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则,双方达成以下各项条款的共识,依照执行。

一、工程名称: 浆砌片石挡土墙工程

二、工程范围和内容:

1、厂区范围内挡土墙工程施工(按施工设计图纸施工);

2、工作内容: 排水、挡墙砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工(有增项费用需在合同签订前提出,否则不再另增新费用)

3、承包方式: 本工程实行包工包料的包干方式承包(基础开挖由甲方负责);

4、工程价款: 合同约定工作量约 20000 立方,按实际量测砌筑数量(浆砌片石挡墙含 1%普通发票单价 424.2 元/m³);

5、付款方式: 银行对公转账支付;按每月完成工程进度 80%支付工程款,工程交工经甲方验收合格后付至合同总额 100%。

6、计量方式: 由甲方组织验收合格后,对合格的工程进行结算。

7、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工,技工、力工;进场人数按甲方要求人数进场,同时乙方必须保证最低进场人,以确保工程进度。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数,甲方有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成,费用由乙方承担。

8、不论发生任何情况,乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款 1000 元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

9、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。

10、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。

三、质量标准



凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

四、管理要求

1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的调配、安排,服从甲方对制度、质量和安全的管理。

2、乙方必须服从管理处与监理办相关人员的监管。

五、安全生产、文明施工管理要求

1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施规章制度,服从甲方相关人员的管理。

2、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故,乙方负全部责任;并由此导致政府相关部门、管理处与监理办的处罚的由乙方自行负责,同时甲方将追究乙方责任。

六、双方责任

1、甲方责任

①负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

②按期召开生产调度会,及时解决施工中出现的的问题,按月下达施工生产计划,并检查落实情况。

③对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,并赔偿经济损失。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

④对乙方所完成合格工程量进行验工计价。

⑤工程量按实际收方工程量计量。

⑥提供施工现场工作场地(三通一平)。

2、乙方责任

①严格按照施工设计图纸和国家及建设部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、管理处及监理的技术指导和监督检查。

②承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

③加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失

和罚款。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作。

④自行负责现场人员的食宿安排。承担所属人员的调遣、撤场等全部费用。在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。

⑤乙方不得随意提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

⑥乙方自备的小型机具（如砂浆搅拌机等）必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中，必须加强维修及保养工作，不能影响工程质量与进度。

⑦每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

⑧配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

⑨未经甲方允许，乙方不得私接电线，同时应做好安全防护工作，杜绝一切事故的发生。

⑩乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

七、争议解决

- 1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。
- 2、如发生经济纠纷可向合同签订所在地仲裁部门申请仲裁。

八、其他

- 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包给他人。
- 2、本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。

3、本合同自双方签字后生效。

4、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：江西柯美纸业有限公司

乙方：华昱泰洋（安阳）建设工程有限公司萍乡分公司

账号：1430 4101 0400 27061

开户行：中国农业银行萍乡安源支行

签订日期： 年 月 日

签订日期 2025 年 10 月 15 日